

Ruhestörung und Lärmbeschwerde melden

Dokument-ID: OA-02 | Zuständiges Fachteam: Ordnungsamt | Gültigkeit: Beispielkommune Musterstadt, Stand 2026. Dieses Dokument ist fiktiv und dient ausschließlich der Prototyp- und Demonstrationsnutzung.

Dokument-ID: OA-02

Zuständiges Fachteam: Ordnungsamt (ordnungsamt)

Fachbereich: Fachbereich Sicherheit und Ordnung

E-Mail: ordnungsamt@kommune.test

Kurzbeschreibung: Hinweise zur Meldung von Lärm, Ruhestörungen und wiederkehrenden Belästigungen im öffentlichen oder nachbarschaftlichen Bereich.

Such- und Routingbegriffe: Ruhestörung, Lärm, Beschwerde

1. Worum geht es?

Dieses Dokument beschreibt die kommunale Bearbeitung des Themas "Ruhestörung und Lärmbeschwerde melden" in der Beispielkommune Musterstadt. Es dient als interne Wissensquelle für Routing, Antwortentwurf und fachliche Freigabe. Die Informationen sind bewusst so formuliert, dass ein KI-System daraus eine erste, quellengebundene Bürgerantwort ableiten kann, ohne eine abschließende Verwaltungsentscheidung zu treffen.

Hinweise zur Meldung von Lärm, Ruhestörungen und wiederkehrenden Belästigungen im öffentlichen oder nachbarschaftlichen Bereich.

2. Wer kann die Leistung nutzen?

- Anwohnerinnen und Anwohner bei wiederkehrendem Lärm
- Personen, die sich durch Veranstaltungen, Gaststätten oder Nachbarn gestört fühlen
- Bürgerinnen und Bürger, die ordnungsrechtliche Prüfung wünschen

3. Voraussetzungen

- Art, Zeit und Ort der Lärmbelästigung sind beschreibbar.
- Bei akuter nächtlicher Ruhestörung kann die Polizei zuständig sein.
- Bei gewerblichen Anlagen können weitere Fachbehörden beteiligt werden.

4. Benötigte Unterlagen

- Adresse oder genauer Ort
- Datum und Uhrzeit der Störung
- Beschreibung der Lärmquelle
- Häufigkeit oder Dauer
- optional Lärmprotokoll

5. Ablauf der Bearbeitung

Die Anfrage wird zunächst anhand von Thema, Zuständigkeit und Vollständigkeit der Angaben eingeordnet. Zuständig ist das Fachteam Ordnungsamt.

Sind die Angaben vollständig, kann ein Termin, eine schriftliche Bearbeitung oder eine weitere fachliche Prüfung vorbereitet werden.

Fehlen Angaben, sollte die Antwort gezielt nach den fehlenden Informationen fragen und keine abschließende Entscheidung formulieren.

Bei Unklarheiten, mehreren betroffenen Fachbereichen oder widersprüchlichen Angaben ist eine manuelle Prüfung im Kontroll- oder Fachteamprozess vorgesehen.

6. Gebühren und Kosten

Für eine Beschwerde entstehen regelmäßig keine Gebühren. Verwaltungsverfahren gegen Verantwortliche werden gesondert geprüft.

Die konkrete Gebührenhöhe wird in der Beispielkommune nicht als verbindlicher Rechtswert ausgegeben. Antwortentwürfe sollen deshalb nur allgemein auf mögliche Gebühren hinweisen.

7. Bearbeitungsdauer

Einzelfälle können zeitnah geprüft werden. Wiederkehrende Beschwerden benötigen häufig Dokumentation über mehrere Tage oder Wochen.

Die Bearbeitungsdauer hängt von Vollständigkeit, Prüfaufwand, Beteiligung anderer Stellen und aktueller Auslastung ab. Eine automatische Antwort darf keine verbindliche Frist zusagen.

8. Online- oder Terminverfahren

Beschwerden können online oder schriftlich eingereicht werden. Für wiederkehrende Fälle ist ein Lärmprotokoll hilfreich.

Wenn eine persönliche Vorsprache erforderlich ist, soll dies ausdrücklich genannt werden. Wenn ein Online-Formular möglich ist, soll die Antwort trotzdem darauf hinweisen, dass Unterlagen geprüft und Rückfragen gestellt werden können.

9. Häufige Sonderfälle

- Bei akuter Gefahr oder nächtlicher Eskalation ist die Polizei zuständig.
- Bei Baustellenlärm kann das Bauamt oder eine Immissionsschutzbehörde beteiligt sein.
- Bei privatrechtlichen Nachbarschaftsstreitigkeiten sind kommunale Mittel begrenzt.

10. Abgrenzung zu anderen Fachbereichen

- Allgemeine Ruhestörungen gehören zum Ordnungsamt.
- Arbeitsrechtlicher oder mietrechtlicher Streit ist nicht Aufgabe der Kommune.
- Lärmaktionsplanung gehört eher zu Umwelt und Klima.

11. Beispielhafte Bürgeranliegen

- Seit Wochen gibt es nachts laute Musik aus einer Wohnung.
- Eine Gaststätte verursacht regelmäßig Lärm.
- Muss ich ein Lärmprotokoll führen?

12. Hinweise für die Antworterstellung

- Antworten sollen Ort, Zeit, Häufigkeit und Lärmquelle abfragen.
- Bei akuter Gefahr auf Polizei verweisen.
- Keine rechtliche Bewertung privater Mietverhältnisse geben.

13. Nicht durch dieses Dokument abgedeckte Fälle

- Mietminderung
- zivilrechtliche Nachbarschaftsklagen
- arbeitsrechtlicher Lärm am Arbeitsplatz